

처분요구서

제 목 : 소속직원에 대한 부당행위

감 사 자 : 기술0급 □□□

대 상 자 : 체육문화 0처 현업 0급 □□□

처분구분 : 경징계

내 용

1. 현 황

- □□□는 2003년 0월 00일 입사하였으며, 2017년 0월 00일 부터 체육 문화 0처에 □□체육시설팀에 발령받아 2019년 0월 0일 현재까지 근무하고 있습니다.
- 2019년 5월 00일 국민권익 위원회 및 고양시의 ‘갑질 및 인권침해’ 신고, 2019년 6월 00일 국민신문고 및 고양시의 ‘부당 노동행위’ 비리 신고가 ♥♥도시관리공사 감사법무팀에 통보 되었습니다.
- □□□은 [표1]과 같이 2회에 걸쳐 소속 직원들에게 팀장의 개인 주말농장 폐기물 처리를 위해 사적노무를 지시하여 소속 직원들을 업무시간 내 근무지를 이탈하게 하였으며 공용차량을 사적으로 이용하게 한 사실이 있습니다.

[표1] □□□의 사적노무 강요행위

일자	확인 내용
‘19.3.13.(수)	□□□ 지시로 ○○○, □□□ 2인이 박준수 개인농장의 폐기물을 공용차량을 이용, 장항체육시설(암롤박스)에 처리
2019.4.5.(금)	□□□ 지시로 △△△, □□□, ○○○ 3명이 ㅎㅎㅎ 팀장개인농장 폐기물을 공용차량을 이용, ◇◇체육시설(암롤박스)에 처리

2. 확인된 문제점 및 판단

가. 관련규정

- 「취업규정」 제6조(성실의무) 직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 되어있으며,
- 또한 「임직원행동강령규정」 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한 처리) ① 임직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 이익을 위하여 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하여서는 아니 된다 라고 규정하고 있습니다.
- 제21조(사적 노무 요구 금지) 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자 또는 직무관련임직원으로부터 사적 노무를 제공받거나 요구 또는 약속해서는 아니된다 라고 규정하고 있습니다.

나. 부당사항

- 따라서 피조사자 ○○○는 직무와 벗어난 잘못된 지시를 거부해야 했으며, 사적 노무를 제의하거나 공정한 직무수행을 해치는 지시를 하지 말았어야 했습니다.
- ○○○은 팀장 ㅎㅎㅎ의 암묵적인 지시를 받아 현업직원에게 사적노무를 지시한 것이며, 강압적이고 억압적인 팀 내 분위기로 인하여 부당한 지시를 거부하기 힘들었다고 주장하고 있습니다.
- 하지만 ‘19.3.12(화)현수막 교체시 “저많은 쓰레기를 어떻게 치우나?”, “치워줄까?”라고 팀장에게 얘기했고 팀장은 “그러면, 고맙죠”라고 암묵적인 지시를 받았다고 진술한 상황을 볼때, 팀장에게 먼저 사적노무를 제의한 사실이 확인됩니다.
- 또한 2019년 4월 5일 팀장의 지시없이 폐 양변기세트의 처리를 지시했습니다. 이러한 사실관계에 미루어 피조사자의 비위행위가 성실하고 능동적인 업무처리 과정에서 발생되었다고 보기는 어려우며,

행위당시의 여건 등을 고려해보았을 때 적법한 업무처리를 기대하기가 극히 곤란한 상황이라 판단되지도 않습니다.

다. 판 단

- 피조사자 □□□은 [표1] “사적노무 강요행위”와 같이 2회에 걸쳐 소속 직원들에게 팀장소유 주말농장 폐기물 처리에대한 사적노무를 지시하여, 업무시간 중 근무지를 이탈하게 하고, 정당한 사유 없이 공사의 공용재산을 무단 사용한 행위는 「취업규정」 제6조(성실의무), 「임직원행동강령규정」 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한처리), 제21조(사적노무 요구금지)를 위반하였습니다.
- 다만 강압적인 팀내 분위기와 팀장의 암묵적인 지시 등 하급자의 고충과 고의성이 없었음을 감안하여,
- 「인사규정시행내규」 제58조 [별표9] 징계양정기준 1호 성실의무 위반 다항 기타 ‘비위도가 경하고 경과실의 경우’로 ‘경징계’ 처분 하고자 합니다.

조치할 사항

- 경영지원처에서는
 - 「취업규정」 과 「임직원행동강령규정」 을 위반한 현업 0급 □□□을 인사위원회에 “경징계”로 회부하시기 바랍니다.